

1500331-66.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que receberam uma informação anônima dando conta que o réu praticava tráfico de drogas e guardaria as drogas em um veículo, rumaram ao local, visualizaram o réu sair do carro e dispensar drogas em uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500331-66.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-66.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2269240/2021 - DEL.POL.LEME, 20613587 - DEL.POL.LEME, 5415/21/807 - DEL.POL.LEME, 2269240 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAUAN GUILHERME FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

TAUAN GUILHERME FERREIRA foi denunciado porque, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 18:40 horas, na Rua Armando Pacagnela n. 30, Jardim Imperial II, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 16 invólucros plásticos de cocaína, pesando, aproximadamente, 15 gramas, e 02 tijolos de maconha, pesando, aproximadamente, 454 gramas (conforme auto de constatação preliminar de fls. 14/15 e fotografias de fls. 30/32), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 131/135).

A denúncia foi recebida (fls. 149/150).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, o

reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da figura do tráfico privilegiado e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006 e a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo de constatação provisória e fotografias (fls. 14/15 e 30/32) e laudo químico-toxicológico (fls. 125/127) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Moacir Aparecido dos Santos, policial militar, disse que, em patrulhamento, uma pessoa que não se identificou informou que Tauã vendia drogas que eram guardadas em um automóvel modelo Monza. Rumou ao local, avistou o réu no interior do veículo Monza. O réu desembarcou com algo que dispensou em uma lixeira. O réu confessou a traficância, praticava o crime há uma semana. Na lixeira encontrou uma balança, 16 porções de cocaína; no carro, encontrou meio quilo de maconha. Disse que o réu é conhecido dos meios policiais.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Marcelo Picoli dos Santos.

O réu disse que tem 23 anos, convive em união estável, tem um filho de 03 anos, estudou até 02º ano do ensino médio, estava desempregado, não ostenta antecedentes criminais, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado duas vezes na Fundação Casa. Disse que vendia drogas há 03 dias, possuía um tijolo de maconha que pesava 250 gramas, trabalhava com registro há 05 anos, não tinha sido abordado na vida adulta.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que receberam uma informação anônima dando conta que o réu praticava tráfico de drogas e guardaria as drogas em um veículo, rumaram ao local, visualizaram o réu sair do carro e dispensar drogas em uma lixeira. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime.

O réu confessou o crime, não obstante, as circunstâncias do crime - quantidade da droga e dinheiro de procedência não demonstrada, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, na primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim mantenho a pena base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na segunda fase, verifico presente a atenuante de confissão espontânea, mas em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, mantenho a pena anteriormente dimensionada, no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduz a pena em 1/2, dado a quantidade e variedade da droga traficada (15 gramas de cocaína e 454 gramas de maconha), assim, em atenção ao princípio da individualização da pena, fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Em atenção aos argumentos ministeriais, registro que os antecedentes infracionais não podem ser valorados para afastamento da forma privilegiada do tráfico de drogas; sem olvidar que o réu tem 23 anos, no espaço temporal de 04/05 anos não teria praticado o crime de tráfico de drogas.

Em razão das circunstâncias do crime serem negativas (valoradas na terceira fase), o que denota maior gravidade em concreto da conduta, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu TAUAN GUILHERME FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo vigente na data do fato, e pagamento de 250 dias-multa, que fixo no valor unitário mínimo. Revogo a prisão preventiva, dado que não vislumbro necessidade de manutenção da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 87).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA